

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 565/2530	นางอุทัย วิสุมทิตวงศ์	โจทก์
	นางพนม มั่งมี หรือ นางประนม ชาว ดอนคา	
	นายผันหรือเต็น ชาวดอนคา	ผู้ร้อง
	นางอุทัย วิสุมทิตวงศ์ โจทก์	จำเลย
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ยึดที่ดินแปลงพิพาทไว้ก่อน
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 88
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ราคา 51,000 บาท โดยอ้าง
ว่าเป็นของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าที่
ดินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของนางเจียมมั่งมีมารดาผู้ร้อง ซึ่งมารดาผู้ร้องยก
ให้แก่ผู้ร้องในขณะที่จำเลยและผู้ร้องยังมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ที่ดินที่โจทก์นำยึด
นี้จึงเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้อง โจทก์ไม่มีอำนาจยึดที่ดินของผู้ร้องขอให้ปล่อยที่ดินที่
โจทก์นำยึดให้ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ดิน ตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 88 ตำบล
ตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุอันสมควรจึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์
ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มีเหตุอันสมควรจึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์
ไว้ในระหว่างฎีกา

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ